

ДОГОВІР № 23/01/2026-2
Про надання послуг з сушіння та очистки зерна

м. Мала Виска

«23» січня 2026 р.

ЗАМОВНИК: ФЕРМЕРСЬКЕ ГОСПОДАРСТВО "БОЙЧЕНКО ОЛЕКСІЯ ОЛЕКСАНДРОВИЧА" (далі – Замовник), в особі голови фермерського господарства Бойченко Олексія Олександровича, який діє на підставі статуту, з однієї сторони, та **ВИКОНАВЕЦЬ: Товариство з обмеженою відповідальністю «ХЮРРЕМ»**, (далі – Виконавець) в особі директора Шевченко Людмили Миколаївни, що діє на підставі Статуту з іншої сторони (разом – Сторони), уклали цей Договір про наступне:

1. Предмет договору

- 1.1. В порядку та на умовах, визначених цим Договором, Виконавець зобов'язується прийняти від Замовника зерно для його подальшого сушіння (доведення до кондиції) та очистки від смітних домішок (далі – сушіння та очистка зерна / послуги), за обумовлену Сторонами плату.
- 1.2. Замовник передає Виконавцю для сушіння та очистки зерно в кількості і на умовах які будуть вказані у Актах виконаних робіт та будуть його невід'ємними частинами.
- 1.3. Виконавець має довести зерно до показників, що відповідають ДСТУ 4525:2006. КУКУРУДЗА. ТЕХНІЧНІ УМОВИ, при цьому допускається вологість зокрема після штучного сушіння згідно пункту 5.4. ДСТУ 4525:2006.
- 1.4. Вологість та рівень засміченості доведеного до кондиції зерна визначається за партією зерна зазначеною в Акті виконаних робіт виписаного Виконавцем.

2. Розмір оплати та порядок її внесення

- 2.1. Вартість наданих послуг за даним договором складає:
 - 2.1.1 Вартість сушіння на 1 т.% зерна - 150 грн. (з ПДВ);
 - 2.1.2 Вартість очистки на 1 т.% зерна - 30 грн. (без ПДВ);
- 2.2. Розрахунок за послуги надані за даним договором здійснюється Замовником протягом 2 (двох) календарних днів з дати підписання Сторонами Акту виконаних робіт (наданих послуг) за даним договором на розрахунковий рахунок Виконавця.
- 2.3. Коригування вартості робіт за даним договором зумовлене подорожчанням енергоресурсів чи іншими чинниками узгоджується Сторонами шляхом підписання додаткової угоди до Договору.

3. Обов'язки Сторін

- 3.1. Обов'язки Виконавця:
 - 3.1.1. Прийняти пред'явлене Замовником зерно відповідно до умов даного Договору для виконання робіт передбачених даним договором.
 - 3.1.2. Визначити кількісні та якісні показники зерна власною лабораторією.
 - 3.1.3. Забезпечувати розвантаження (завантаження) та збереження зерна у повному обсязі (за мінусом втрат, передбачених діючими нормами і стандартами).
 - 3.1.4. Відвантажити зерно Замовнику (згідно з погодженими графіками відгрузки).
 - 3.1.5. Вживати всіх заходів для забезпечення схоронності зерна.
- 3.2. Обов'язки Замовника:
 - 3.2.1. Після виконання Виконавцем послуг з сушіння та очистки зерна - підписати акт виконаних робіт (наданих послуг), а у випадку наявності заперечень, письмово надати заперечення Виконавцю протягом 3 (трьох) днів та вчасно вивезти зерно зі складу Виконавця.
 - 3.2.2. Оплатити Виконавцю вартість наданих послуг в розмірах та на умовах встановлених даним договором.

4. Відповідальність сторін

- 4.1. Сторони несуть відповідальність за невиконання або неналежне виконання ними зобов'язань, передбачених даним Договором. Порушенням зобов'язання є його невиконання або неналежне виконання, тобто виконання з порушенням умов, визначених змістом зобов'язання.
- 4.2. За несвоєчасну або неповну оплату вартості наданих послуг Замовник сплачує Виконавцю пеню у розмірі подвійної облікової ставки НБУ за кожен день прострочення.
- 4.3. Замовник зобов'язаний відшкодувати Виконавцю збитки, завдані властивостями зданого на зберігання майна, якщо Замовник не попередив Виконавця про ці властивості.

5. Форс-мажорні обставини

- 5.1. Сторони звільняються від виконання зобов'язань за Договором, якщо таке невиконання є наслідком непередбачених обставин, що виникли після укладення договору в результаті подій надзвичайного характеру. До непередбачених обставин відносяться події, на які Сторони не можуть вплинути і за виникнення яких не несуть відповідальності (землетрус, повінь, пожежа, страйк, розпорядження державних органів і т.п.). У випадку виникнення непередбачених обставин, термін виконання зобов'язань за даним договором продовжується на час, протягом якого діють такі обставини та їх наслідки. Якщо форс-мажорні обставини тривають більше 6 (шести) місяців, одна із Сторін має право розірвати Договір після врегулювання фінансових претензій.
- 5.2. Належними доказами дії форс мажорних обставин та їх тривалості можуть бути довідки Торгівельно-промислової палати або уповноважених органів державної влади. Якщо сторона не повідомила протягом 5 (п'яти) діб про настання або закінчення форс-мажорних обставин, вона позбавляється права посилається на них як на причину невиконання договірних зобов'язань.

6. Вирішення спорів

- 6.1. Розбіжності, які виникатимуть між Сторонами при виконанні цього Договору, повинні вирішуватись шляхом переговорів, а при недосягненні згоди – в судовому порядку, згідно з Господарським процесуальним кодексом України.

7. Прикінцеві положення

- 7.1. Цей Договір набуває чинності в день його підписання обома Сторонами і діє до «31» грудня 2026 року.
- 7.2. Про зміну місця знаходження, юридичного статусу чи реквізитів Сторони повідомляють одна одну не пізніше як за 3 (три) дні. Якщо Сторона не була повідомлена про вказані зміни і виконала свої зобов'язання відповідно до наявних у неї даних, вона вважається такою, що виконала зобов'язання належним чином.
- 7.3. Даний договір може бути змінений, доповнений або розірваний за взаємною згодою Сторін, за відповідним рішенням суду та в інших випадках, встановлених законодавством України.
- 7.4. Всі додатки (доповнення) до даного Договору складають його невід'ємну частину.
- 7.5. Сторони підтверджують, що при укладенні цього Договору між ними досягнуто згоди по всіх істотних умовах і жодна зі Сторін не вправі вважати цей Договір неукладеним.
- 7.6. Договір складено українською мовою у двох оригінальних примірниках, кожен з яких має однакову юридичну силу – по одному для кожної Сторони Договору.

8. ЮРИДИЧНІ АДРЕСИ СТОРІН, ПЛАТІЖНІ РЕКВІЗИТИ: ЗАМОВНИК: ВИКОНАВЕЦЬ:

ФГ "БОЙЧЕНКО ОЛЕКСІЯ ОЛЕКСАНДРОВИЧА"

Адреса місцезнаходження юридичної особи:
Україна, 27433, Кіровоградська обл.,
село Кучерівка, Кропивницький район,
вул. Лівобережна, буд. 51,
Код ЄДРПОУ 39174024
IBAN- UA163052990000035700015114941
АТ КБ «Приватбанк» МФО 305299
Інд. Податковий номер 391740211073
Тел.: +38(099)-069-13-54;
E-mail: a.land@ukr.net
olexy.boichenko.alpha@gmail.com

ТОВ «ХІОРРЕМ»

Адреса місцезнаходження юридичної особи:
Україна, 02161, м. Київ, Деснянський район,
вул. Братиславська, буд. 52- А, офіс 219
код ЄДРПОУ 38852547
р/рах.: UA283282090000026005010045611
в АТ "Південний", МФО 328209
р/рах UA793005280000026002000010272
в АТ "ОТП БАНК" МФО 300528
ПІН 388525411239
Тел.: 095-340-62-29
Платник податку на прибуток
на загальній системі оподаткування

Голова ФГ

Директор

_____ **Олексій БОЙЧЕНКО**

_____ **Людмила ШЕВЧЕНКО**